

1501683-49.2022.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ezaú Messias dos Santos

Comarca: Itatiba

Foro: Foro de Itatiba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... que recentemente foi condenado por tráfico de drogas com penas alternativas, a par da quantidade de drogas apreendida, imperativa a condenação pelo delito de tráfico de drogas.

Por fim, ainda que se admita que o réu, à época dos fatos, estivesse sob efeito de drogas, como alega, veraz que apenas exclui a imputabilidade penal a embriaguez (intoxicação aguda e transitória ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Vara Criminal de Itatiba

Processo nº 1501683-49.2022.8.26.0544Fls. de

Aos 21 de novembro de 2022, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da Vara Criminal da Comarca de Itatiba, Estado de São Paulo, Doutor EZAÚ MESSIAS DOS SANTOS.

Assistente Jud.: Thiago André Busso - M. 365.013

SENTENÇA

VISTOS.

LEANDRO LUIZ ROSA DE FREITAS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 29 de junho de 2022, por volta das 10h45min, na Rua Antônio Ceolim, nº 304, Jardim Harmonia, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, quatro porções de maconha e vinte e cinco porções de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, guardas municipais durante patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de venda de drogas viram o réu sentado na calçada aparentando carregar algo volumoso na cintura e, na abordagem, os servidores acharam quatro porções de maconha, doze de cocaína e R\$ 10,00. Indagado, o acusado confessou a traficância e em buscas pelas proximidades foram achadas mais porções de drogas e R\$ 50,00.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva na audiência de custódia (fls. 43/46), o réu foi notificado e citado (fls. 124) e pela defensora foi apresentada resposta à acusação (fls. 111/112).

Em audiência de instrução por videoconferência, foram colhidos e gravados os depoimentos dos guardas municipais e o interrogatório, seguindo-se alegações finais em que a representante do Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia (fls. 129/130), ao passo que a Defesa, em resumo, pleiteou a absolvição por falta de provas (fls. 141/143).

Relatado o essencial.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O caso é de condenação.

A materialidade está demonstrada no laudo de exame químico-toxicológico (fls. 62/64) que resultou positivo para a presença dos princípios ativos nas substâncias

apreendidas.

Para fins de caracterização do narcotráfico, a Lei de Tóxicos estabelece diretrizes que devem ser observadas, destacando-se, dentre elas, as circunstâncias intrínsecas à natureza e à quantidade de substância apreendida, o local, as condições em que se desenvolveu a ação criminosa e a prisão, assim como conduta social e os antecedentes do agente.

As provas produzidas nos autos permitem o desate condenatório.

Vejamos.

Quando da lavratura do flagrante, o réu nada disse.

Em juízo, admitiu que sendo usuário de drogas e devendo para traficantes aceitou vender entorpecentes para pagar sua dívida, porém, cansado, sentou na calçada e foi abordado pelos guardas que encontraram as drogas que trazia consigo para vender.

Os guardas, em resumo, relataram que patrulhavam por local conhecido como ponto de venda de drogas quando viram o réu sentado na calçada e desconfiando do volume que tinha na cintura decidiram abordá-lo. Em revista pessoal, encontraram dentro de suas vestes íntimas um maço de cigarros com doze porções de cocaína, R\$ 10,00 trocados no bolso da bermuda e um celular. Em buscas nas proximidades encontraram no telhado de uma residência próxima quatro microtubos de skunk, mais treze porções de cocaína e R\$ 50,00. Indagado, o réu confessou que estava traficando naquele dia e que já foi preso por tráfico e, inclusive, "assinava carteirinha".

O GM Rilson disse que suspeitaram do réu sentado numa calçada em local tido como ponto de venda de drogas e na abordagem com ele acharam drogas que ele admitiu estar vendendo. Então, fizeram buscas nas imediações e acharam num telhado mais porções de drogas e dinheiro.

Diante deste quadro, avulta que deve ser prestigiado o depoimento dos agentes públicos em consonância com a confissão do réu que, tristemente, admitiu que vendia drogas para pagar dívida com traficantes.

Portanto, prestigiando-se o depoimento dos servidores municipais em conformidade com a confissão do réu, indivíduo que recentemente foi condenado por tráfico de drogas com penas alternativas, a par da quantidade de drogas apreendida, imperativa a condenação pelo delito de tráfico de drogas.

Por fim, ainda que se admita que o réu, à época dos fatos, estivesse sob efeito de drogas, como alega, veraz que apenas exclui a imputabilidade penal a embriaguez (intoxicação aguda e transitória causada pelo álcool ou qualquer substância de efeitos psicotrópicos) completa e proveniente de caso fortuito ou força maior. O argumento de que o agente se encontrava drogado/embriagado, fora de seu estado normal de consciência, não conduz a absolvição por atipicidade da conduta, nem afasta a imputabilidade ou impõe a redução da pena.

Prevalece o entendimento de que a embriaguez, ainda quando completa, não afasta a tipicidade ou imputabilidade, a menos que decorrente de caso fortuito ou força maior.

A propósito, as lições de Cezar Roberto Bitencourt, em Tratado de Direito Penal: parte geral 1, 20. ed., São Paulo: Saraiva, 2014, p. 491-497:

"(...) Entre as causas biológicas que podem excluir ou diminuir a responsabilidade penal, o Código Penal inclui a embriaguez, desde que completa e acidental. (...) Na Exposição de Motivos do Código Penal de 1940, o Ministro Francisco Campos explica que, 'ao resolver o problema da embriaguez (pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos), do ponto de vista da responsabilidade penal, o projeto aceitou em toda a sua plenitude a teoria da actio libera in causa ad libertatem relata, que, modernamente, não se limita ao estado de inconsciência preordenado, mas a todos os casos em que o agente se deixa arrastar ao estado de inconsciência. Quando voluntária ou culposa, a embriaguez, ainda que plena, não isenta de responsabilidade (...)'. A Reforma Penal de 1984 manteve a mesma orientação, inclusive a mesma redação, substituindo somente a expressão da cabeça do artigo, 'responsabilidade penal' por 'imputabilidade penal', sem qualquer consequência prática. (...) Há embriaguez voluntária não só quando o agente ingere bebida alcoólica com a intenção de embriagar-se (dolosa), como também quando ingere bebida alcoólica pelo simples prazer de beber, mesmo sem pensar em embriagar-se (embriaguez não intencional). (...) O fato de o agente ter querido embriagar-se, ou

ter querido simplesmente beber, não altera o grau de sua responsabilidade penal, segundo nosso superado diploma legal, e tampouco altera a definição legal da natureza da embriaguez, que é voluntária. (...) Embriaguez accidental é a proveniente de caso fortuito ou de força maior. Caso fortuito ocorre quando o agente ignora a natureza tóxica do que está ingerindo, ou não tem condições de prever que determinada substância, na quantidade ingerida, ou nas circunstâncias em que o faz, poderá provocar a embriaguez. Força maior é algo que independe do controle ou da vontade do agente. Ele sabe o que está acontecendo, mas não consegue evitar. Exemplo de força maior seria a coação, onde o sujeito é forçado a ingerir uma substância tóxica de qualquer natureza. (...) O artigo 28, parágrafo segundo, prevê, em razão de embriaguez accidental, havendo diminuição da capacidade psíquica, a redução da pena a aplicar. Para o reconhecimento da inimputabilidade, exige que a embriaguez accidental seja completa (artigo 28, parágrafo primeiro), enquanto para a imputabilidade diminuída (semi-imputabilidade) basta a embriaguez accidental (artigo 28, parágrafo segundo). As ocorrências de embriaguez accidental, no entanto, são inusitadas, raríssimas. A possibilidade que se examina normalmente, que surge toda hora, é sempre de embriaguez não accidental, isto é, voluntária ou culposa. (...)” No caso, forçoso convir que, mesmo sob efeito de drogas, o agente não tinha reduzida ou excluída a capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato ou de determinar-se em conformidade com esse entendimento, máxime considerando que estava vendendo drogas, as escondia na cueca e parte em local próximo, sorrateiramente, com o inescondível desiderato dissimulador da conduta, o que não se coaduna com a causa de exclusão da imputabilidade.

Passo à dosimetria da pena.

Considerando as circunstâncias preponderantes, conforme artigo 42 da Lei nº 11.343/06, relevando que a quantidade indica o comércio rasteiro de drogas, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Compenso a reincidência com a confissão espontânea na segunda fase de dosimetria, tornando a pena definitiva em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa por ausentes causas modificadoras na terceira fase, não sendo aplicável, dada a reincidência, a redução prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Sem parâmetros para análise da situação econômica do réu, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do valor do salário mínimo vigente na época dos fatos, consoante dispõe o artigo 49, parágrafo 1º, combinado com artigo 60, caput, ambos do Código Penal.

O delito praticado é de extrema gravidade, na medida em que se trata de tráfico de entorpecentes, de profunda reprovação máxime por desvirtuar os jovens e se constituir em porta aberta para outros delitos, colocando em sobressalto toda a sociedade, de maneira que a pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial fechado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar LEANDRO LUIZ ROSA DE FREITAS, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de cinco anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de quinhentos dias-multa, calculada no mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Preso em flagrante e condenado, não poderá o réu desta decisão recorrer em liberdade.

Determino a perda do dinheiro por ser produto do crime.

Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, condenado, o réu arcará com as custas processuais, observada gratuidade de justiça.

Seja o réu recomendado na prisão em que se encontra e com o trânsito em julgado seja expedido mandado de prisão.

P. I. C.

Itatiba, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PUBLICAÇÃO

Aos 21 de novembro de 2022~~0~~, recebi estes autos em cartório com a r. decisão supra, a qual publico em Cartório. Escrevente: